

1501622-80.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ALEXSANDER FRANCISCO NEIGRE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

Após a publicação da sentença de fls. 176/183, em audiência, constatou-se erro material na dosimetria.

Assim, mantendo-se os demais fundamentos, retifico a mencionada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501622-80.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501622-80.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ALEXSANDER FRANCISCO NEIGRE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

Após a publicação da sentença de fls. 176/183, em audiência, constatou-se erro material na dosimetria.

Assim, mantendo-se os demais fundamentos, retifico a mencionada decisão para corretamente constar:

“Convencida da responsabilidade penal do réu, passo a individualizar as penas.

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

- art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07, bem como em face da personalidade voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 40/43 (art. 33, § 3º, do Cód. Penal).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena do réu, já se considerou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. Proc. Penal.

O fato de ter respondido encarcerado o réu à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na imposição de regime menos gravoso. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTENTE - PLEITO DE DETRAÇÃO - REGIME INICIAL FIXADO ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM O ARTIGO 59 DO CP C/C ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Caracteriza-se a omissão quando a Decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. 2 - Não há omissão a ser sanada, na medida em que esta Colenda Câmara enfrentou detidamente todas as questões levantadas no apelo interposto, tendo apreciado de forma suficiente a pretensão deduzida, embasando seu entendimento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3 - O regime inicial de cumprimento da pena não levou em consideração o critério objetivo da pena, mas sim o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas. 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00030386020128080047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 01/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2014).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como em razão da personalidade voltada à prática criminosa, tudo a revelar maior periculosidade por parte do agente, indicando dedicar-se à atividades criminosas, mesmo porque, não existe comprovação de atividade laborativa.

Nesse sentido a doutrina: "de mais a mais, tem-se decidido que apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade da natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecentes pelo agente evidenciará sua habitualidade delitiva e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena." (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius, Lei de Drogas: aspectos penais processuais. 2021, p. 107).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno ALEXSANDER FRANCISCO NEIGRE, R.G. n.º 53.777.487, a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima

ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "a" e "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO da balança (fls. 15/17), porque utilizada como instrumento do crime, bem como do celular, pois obtido em razão do comércio ilícito, conforme prova colhida. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..."

Int.

São José do Rio Preto, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA